คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๕๐/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด โจทก์

นางสาว ส จำเลย ที่ ๑

นาย ป จำเลย ที่ ๒

นาย น จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕, ๕๘๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑), ๒๕๒

เรื่อง โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมตลอดมา ประกาศเรียกให้จำเลยร่วมมารายงานตัวเป็นการแสดงออกถึงอำนาจบังคับบัญชา โจทก์กับจำเลยร่วมจึงเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน ได้ร่วมกันออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นาย น โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยทั้งสอง เนื่องจากหลังจากโจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าบริหารงาน พบว่า โจทก์ไม่ได้มีการประกอบกิจการ ไม่พบพนักงานทำงานแต่อย่างใด โจทก์ชี้แจงต่อจำเลยทั้งสองว่าโจทก์ไม่เคยรับนาย น เข้าเป็นลูกจ้าง ไม่ทราบว่านาย น ทำงานตำแหน่งและหน้าที่อะไรให้แก่โจทก์ พบเพียงเอกสารการแจ้งโอนย้ายนาย น จากบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์และนาย น เคยเป็นกรรมการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เท่านั้น และน่าจะมีการทำย้อนหลัง เนื่องจากนาย น ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ ทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑เป็นต้นไป สถานะของนาย น ไม่ว่าในฐานะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการเป็นพนักงานของบริษัท ก จำกัด จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว การที่นาย น รับเงินไปจากโจทก์นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายทั้งการทำงานของนาย น ซึ่งเคยเป็นกรรมการโจทก์ไม่ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือข้อบังคับเกี่ยวการทำงานของโจทก์ นาย น ไม่เคยส่งผลงานของการทำงานที่อ้างว่าทำงานให้แก่โจทก์ ให้โจทก์รับทราบแต่อย่างใด โจทก์ไม่เคยสั่งหรือมอบหมายงานให้นาย น นอกจากนี้ที่จำเลยทั้งสองเห็นว่าสำนักงาน A เป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์นั้น สถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานที่ตั้งหรือที่ทำงานของโจทก์แต่เป็นสถานที่ที่บริษัทแม่ให้บริษัทอื่นเช่าเป็นสำนักงาน โดยนาย ก ไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้นาย น ไปทำงานยังสถานที่ดังกล่าว เมื่อจำเลยทั้งสองสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้แก่นาย น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา แต่โจทก์มิได้จ่ายเงิน

ให้ตามคำสั่งของจำเลยทั้งสอง และได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองมาโดยตลอด ถือได้ว่าเป็นการที่โจทก์ไม่ให้นาย น ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ จึงเป็นการเลิกจ้างนาย น แล้ว นาย น ไม่อาจร้องต่อจำเลยทั้งสองขอให้โจทก์จ่ายค่าจ้างดังกล่าวได้ โจทก์กับนาย น มิไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมาย การที่จำเลยทั้งสองเห็นว่านาย น เป็นลูกจ้างโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างของการทำงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมดอกเบี้ยจึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เรื่อง ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองสอบสวนข้อเท็จจริง เห็นว่า เมื่อนาย น เป็นกรรมการโจทก์ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรมิได้ทำงานให้แก่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการโจทก์ หากคณะกรรมการโจทก์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในการดำเนินกิจการก็ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ตามโครงสร้างบริหารย่อมถือได้ว่าโจทก์ยอมรับว่าเป็นนายจ้างของนาย น แล้ว ปี ๒๕๖๐ มีลูกจ้างโจทก์ฟ้องกรรมการโจทก์ในขณะนั้นว่าเป็นนายจ้างให้รับผิดตามกฎหมายแรงงาน กรรมการโจทก์ชุดปัจจุบันจึงเป็นนายจ้างนาย น ด้วยเช่นกัน ทั้งนาย น ยังทำงานให้แก่โจทก์ ณ สำนักงาน A อันเป็นสถานที่ทำงานอีกแห่งหนึ่งของโจทก์นั้น โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์ โจทก์ไม่จ่ายค่าจ้างของการทำงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้แก่ นาย น โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งเรียกนาย น เข้าเป็นจำเลยร่วม โดยจำเลยร่วมขอถือเอาคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นของจำเลยร่วม

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลาง รับฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานกลางว่า วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำเลยร่วมยื่นคำร้องต่อจำเลยทั้งสองว่า โจทก์ค้างจ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้จำเลยทั้งสองมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม จำเลยทั้งสองสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่ง เรื่อง ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้แก่จำเลยร่วม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์เป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัท ก จำกัด จำเลยร่วมเคยเป็นกรรมการโจทก์ในระหว่างวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วม ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระบุว่าโจทก์ตกลงจ้างจำเลยร่วมเข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โจทก์ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในปีภาษี ๒๕๖๒ ให้แก่จำเลยร่วม สำนักงาน A เป็นทรัพย์สินของบริษัท ก จำกัด จำเลยร่วม

นำหลักฐานข้อมูลแสดงการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายมาแสดงว่าจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ โจทก์ประกอบกิจการบอกขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล มีรายได้จากการให้ทิ้งขยะและขายไฟฟ้าให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายได้มาจากบริษัทลูกของโจทก์ กิจการโดยตรงของโจทก์ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ จำเลยร่วมมีหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของโจทก์และกิจการของบริษัท ๓ บริษัทได้แก่บริษัท ซ จำกัด บริษัท พ จำกัด และบริษัท ส จำกัด แล้วศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมและมีการจ่ายค่าจ้างให้ตลอดมา จำเลยร่วมทำรายงานความคืบหน้าในการทำงานของบริษัท ซ จำกัด และบริษัท พ จำกัด และใบสำคัญเบิกเงินการเดินทางไปปฏิบัติงานให้แก่บริษัท พ จำกัด แสดงถึงการทำงานในกิจการของโจทก์ อีกทั้งบริษัท ซ จำกัด มีชื่อจำเลยร่วมเป็นกรรมการ มีสำนักงาน A ถือว่าจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในเดือนดังกล่าว ข้อกล่าวอ้างในเรื่องที่จำเลยร่วมถูกลงโทษให้พ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก จำกัด มิได้เป็นการห้ามมิให้จำเลยร่วมทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์จึงต้องจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่จำเลยร่วม คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของโจทก์ล้วนแต่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งว่าการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงานกลางผิดไปจากที่ปรากฏในสำนวน มีผลให้ปรับบทกฎหมายคลาดเคลื่อนไปว่าโจทก์มีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างของจำเลยร่วม โจทก์มีอำนาจบังคับบัญชาจำเลยร่วมและจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย มิใช่อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย ทั้งสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเกิดขึ้นจากการกระทำอันไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ จึงตกเป็นโมฆะและไม่มีผลผูกพันโจทก์ เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเกิดจากความไม่สุจริตของจำเลยร่วมกับพวกที่ถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษ ทำสัญญาจ้างตนเองเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก จำกัด จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผลผูกพันโจทก์และจำเลยร่วม โจทก์ไม่ได้ประกอบกิจการและไม่มีธุรกรรมใด ๆ จำเลยร่วมทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นพนักงานเพียงคนเดียวของโจทก์ ไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของโจทก์ แม้อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์จะมีการอ้างคำเบิกความพยานบุคคลและพยานเอกสารต่าง ๆ มาด้วย แต่ก็เป็นการบรรยายเพื่อแสดงให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบไว้ในสำนวนอย่างไร และคำพิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามประเด็นในคำฟ้องโจทก์อย่างไร เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ มิใช่เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยแล้วพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาพิพากษาใหม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยทั้งสองโดยต่อสู้ในประเด็นว่าจำเลยร่วมไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์มาตลอดตั้งแต่ชั้นออกคำสั่งของจำเลยทั้งสอง ซึ่งการพิจารณาว่าจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่จะต้องพิจารณาถึงนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานที่มีหลักสำคัญตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าว ลูกจ้างคือผู้ซึ่งทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างโดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง หมายความว่าลูกจ้างต้องทำงานตามที่นายจ้างสั่งต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หากฝ่าฝืนนายจ้างสามารถลงโทษได้ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กล่าวคือนายจ้างมีหน้าที่จัดหางานและมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำโดยจ่ายค่าจ้างให้ และลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการทำงานจากหน้าที่ทำการงานนั้นภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างการพิจารณาว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่นั้นจึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วม ว่ามีการปฏิบัติต่อกันอย่างไร ซึ่งมีหลายประการประกอบกัน เช่น งานที่จำเลยร่วมทำให้แก่โจทก์นั้นเป็นงานใดบ้างที่โจทก์มอบหมายให้รับผิดชอบ มีภาระงานและหน้าที่อย่างไร จำเลยร่วมได้ทำงานเช่นว่านั้นหรือไม่ เหตุใดโจทก์ยอมจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างให้แก่จำเลยร่วมเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเช่นนั้น โดยโจทก์มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวหรือไม่เพียงใด โจทก์มีรายได้มาจากทางใด โจทก์มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและมีทะเบียนลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ หรือไม่ อย่างไร จำเลยร่วมตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือมีชื่อในทะเบียนลูกจ้างหรือไม่ และการควบคุมบังคับบัญชาที่โจทก์มีต่อจำเลยร่วมเป็นอย่างไร มีการควบคุมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละฝ่ายของบริษัท ก จำกัดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่งจำเลยร่วมต้องรายงานผลการปฏิบัติการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโจทก์หรือไม่ และจำเลยร่วมกระทำการดังกล่าวเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนหรือไม่ มีการหักค่าจ้างจำเลยร่วม เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมหรือจำเลยร่วมได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากโจทก์ เช่น เป็นสมาชิกการประกันภัยกลุ่มหรือเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เป็นต้น การที่จะพิจารณาความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมนั้น มิใช่พิจารณามาจากข้อความที่ระบุในเอกสารเท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยถึงนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมโดยพิจารณาแต่เพียงสัญญาจ้างและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีข้อความระบุว่า โจทก์ในฐานะนายจ้างตกลงรับจำเลยร่วมในฐานะลูกจ้างเข้าทำงานโดยมีการหักภาษีจากเงินที่จำเลยร่วมได้รับดังกล่าวระบุว่าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการทำงานของบริษัท ซ จำกัด และบริษัท พ จำกัด ประกอบใบสำคัญจ่ายที่จำเลยร่วมเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานเพียงเท่านั้น แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยร่วมทำงานให้แก่โจทก์โดยศาลแรงงานกลางไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมว่ามีการปฏิบัติ

ต่อกันที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร และหากพิจารณาถึงเอกสารที่ศาลแรงงานกลางใช้วินิจฉัยอันได้แก่ สัญญาจ้างที่ระบุว่าจำเลยร่วมตกลงเริ่มงานกับโจทก์ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ก็แตกต่างจากข้อเท็จจริงตามคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ระบุว่าจำเลยร่วมเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ การรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็ไม่ได้ยืนยันแน่ชัดว่า เป็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือไม่ หลักฐานข้อมูลแสดงการปฏิบัติงานของจำเลยร่วมประกอบใบสำคัญจ่าย ก็มิได้มีรายละเอียดชัดเจนว่าเป็นงานในหน้าที่ของจำเลยร่วมที่เป็นการทำงานตอบแทนโจทก์โดยเหมาะสมกับการได้รับค่าจ้างในตำแหน่งที่สูงมากเช่นนั้นหรือไม่ จากที่ได้วินิจฉัยมาตามข้างต้นจึงเป็นกรณีที่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพียงพอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ อันจะส่งผลต่อประเด็นแห่งคดีที่ว่า คำสั่งของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองหรือไม่ต่อไป นอกจากนี้โจทก์ยังได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้องว่า จำเลยร่วมถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงโทษ ทำให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกตลาดหลักทรัพย์และจดทะเบียนแห่งอื่นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป อันมีความหมายว่าสถานะของจำเลยร่วมในบริษัท ก จำกัด สิ้นสุดลงตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว จำเลยร่วมจึงไม่สามารถโอนย้ายจากบริษัท ก จำกัด มาเป็นลูกจ้างโจทก์ได้ ซึ่งการโอนย้ายดังกล่าวเป็นการกระทำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวและไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นเช่นว่านั้นไว้ ย่อมเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญว่าจำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์ตามกฎหมายหรือไม่ หรือที่จำเลยร่วมทำสัญญาจ้างกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ คำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง เช่นนี้ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาในการรับฟังพยานหลักฐานและเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นศาลฎีกาเห็นสมควรยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางและย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามนัยที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นเสียก่อนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานการรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ในประเด็นว่าโจทก์กับจำเลยร่วมมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ จำเลยร่วมต้องห้ามเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ จำเลยร่วมใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการเข้าเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ อย่างไร ตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน แล้วพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี
